

1500339-29.2020.8.26.0180

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIANA MARIA FINATI

Comarca: Espírito Santo do Pinhal

Foro: Foro de Espírito Santo do Pinhal

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 05/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2148168/2020 - DEL.POL.ESPIRITO STO PINHAL, 11962361 - DEL.POL.ESPIRITO STO PINHAL, 762/20/704 - DEL.POL.ESPIRITO STO PINHAL, 2148168 - DEL.POL.ESPIRITO STO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Espírito Santo do Pinhal

Foro de Espírito Santo do Pinhal

2ª Vara

Avenida 9 de julho, nº 90, Espírito Santo do Pinhal-SP - cep 13990-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500339-29.2020.8.26.0180 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500339-29.2020.8.26.0180

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2148168/2020 - DEL.POL.ESPIRITO STO PINHAL, 11962361 - DEL.POL.ESPIRITO STO PINHAL, 762/20/704 - DEL.POL.ESPIRITO STO PINHAL, 2148168 - DEL.POL.ESPIRITO STO PINHAL

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

LUIS ANTONIO SOSSAI JUNIOR

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA MARIA FINATI

VISTOS.

Cuida-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público em face de LUIS ANTONIO SOSSAI JÚNIOR, devidamente qualificado nos autos, porque no dia 18 de junho de 2020, por volta das 17h30, na Rua Assunta Marconcini Ragazoni, nº 40, Jardim Hélio Vergueiro Leite, nesta cidade e Comarca, guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, 48 (quarenta e oito) porções de cocaína, pesando 31g (trinta e um gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme denúncia de fls. 78/81.
Foi o acusado notificado (fl. 105) e apresentou defesa preliminar (fls. 120/142).

A denúncia foi recebida em 16 de setembro de 2020 (fls. 201/206) e o réu foi citado (fls. 227).

Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas de acusação e interrogado o acusado.

Em suas alegações finais, pede o Ministério Público a condenação do acusado nos termos da denúncia, tendo em vista a comprovação da materialidade e autoria do delito (fls. 297/302).

A defesa, a seu turno, requer a absolvição do réu por ausência de provas da autoria ou insuficiência de provas para a condenação. Caso não seja este o entendimento, pede a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06 (fls. 307/314).

Certidão de antecedentes criminais do réu às fls. 48/50.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Cuida-se de ação penal pública incondicionada, objetivando-se apurar no presente processo, a responsabilidade criminal de LUIS ANTONIO SOSSAI JÚNIOR, anteriormente qualificado, pela prática do delito tipificado na denúncia.

Passo, inicialmente, a analisar a preliminar suscitada pela defesa do acusado.

No que tange à alegação de inépcia da inicial verifico que razão não lhe assiste, posto que a denúncia descreve de forma coerente e precisa a forma com que os fatos se deram e o ato ilícito, em tese, praticado pelo réu. Ademais, não há que se falar em atipicidade da conduta uma vez que o delito de tráfico mencionado na exordial é sabidamente típico e, inclusive, hediondo. Por fim, evidente a existência de justa causa tendo em vista todos os documentos trazidos aos autos, que demonstram a materialidade e os indícios de autoria do delito imputado ao réu, sendo que sua responsabilidade penal deve ser apurada no decorrer da instrução por ser questão atinente ao mérito.

Assim, rejeito as preliminares suscitadas pela defesa.

Estando, pois, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito.

O pedido é procedente.

A materialidade do delito restou cabalmente comprovada, conforme se depreende do auto de prisão em flagrante de fls. 01/02, Boletim de Ocorrência de fls. 31/33, auto de exibição e apreensão da droga de fls. 34/35, auto de constatação preliminar de fl. 36, bem como do laudo pericial de fls. 112/114, que constatou que as substâncias encontradas se tratam de cocaína.

Quanto à autoria e a responsabilidade criminal do réu, bem como quanto às demais circunstâncias supramencionadas, procederei à análise conjunta cotejando os fatos relacionados na denúncia com as provas carreadas aos autos.

O réu, em sua oitiva na fase policial (fl. 06), fez uso do seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Ao ser interrogado em juízo, o réu disse que o dinheiro encontrado consigo era da firma da qual havia acabado de sair. Que estava comprando kits fechados para usar durante a semana toda. Quanto ao seu trabalho, disse que trabalhava em uma empresa terceirizada dentro da Delphi, sendo que recebeu cerca de R\$3.000,00 quando de sua demissão. Que costuma usar cerca de 7, 8 pinos por dia. Já fez tratamentos, porém não conseguiu se livrar de seu vício, sendo que além da cocaína faz uso de crack. Pagou R\$450,00 pela droga. Na época morava com sua mãe, seu irmão, suas sobrinhas e seu filho de 13 anos. Deixava a droga em cima da laje por conta das crianças que residiam no local, pois não possuía um quarto apenas seu. Questionado pela acusação quanto à pessoa que estava consigo, disse que ela correu pois estava com um "baseado" na bolsa. Disse, ainda, que o pó branco encontrado em sua residência era bicarbonato de sódio, que estava sendo usado pelo acusado em decorrência de um acidente que sofreu. Por fim, disse que o dinheiro apreendido era fruto de sua rescisão da empresa mencionada. Possui passagens por roubo e pelo art. 28 da lei de drogas.

O policial militar Elder Custodio Silva, testemunha de acusação, narrou que em patrulhamento com o cabo Pedro pelo bairro Hélio Vergueiro Leite, visualizaram o réu na companhia de uma mulher, a qual, quando notou a viatura, empreendeu fuga

para um matagal próximo. Já o réu, com relação ao qual havia denúncias de que estaria traficando e mantendo drogas em sua residência, foi abordado, sendo que nada de ilícito foi localizado, apenas certa quantia em dinheiro. Questionado, o réu disse que o dinheiro encontrado consigo era decorrente da venda de drogas, porém que não possuía entorpecentes em sua casa. Contudo, considerando as denúncias que possuíam, foram até a residência do réu e, em buscas, encontraram eppendorfs de cocaína na laje da casa, próxima à caixa d'água, em um pote branco, aparentando ser um pote de sorvete. No mesmo local havia ainda um pó branco não identificado e mais dinheiro.

O também policial militar e testemunha de acusação, Pedro Moreira de Souza confirmou integralmente o quanto informado pela testemunha supra.

Não restam dúvidas que as drogas apreendidas pertenciam ao réu, tendo estas sido encontradas em sua residência. Verifico ainda que o acusado assumiu a propriedade da droga, afirmando, entretanto, ser destinada ao seu próprio consumo. Contudo, observo que ainda assim as provas apontam em sentido contrário, senão veja-se.

O art. 28, §2º da lei nº. 11.343/06 narra que:

"§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente."

No caso em análise, a quantidade de droga apreendida, 48 porções, não é condizente com o uso alegado.

Além disso, com o réu foi apreendida quantia em dinheiro (R\$ 406,00) cuja origem lícita não restou sequer minimamente comprovada. Ainda, o réu é conhecido nos meios policiais.

Por fim, de se ressaltar que ainda que o acusado seja usuário de drogas, tal fato não afasta sua responsabilidade pelo tráfico de drogas, sendo comum que usuários sustentem seu vício vendendo entorpecentes.

Considerando todo o cenário supra, evidente que a droga apreendida pertencia ao réu e seria destinada ao comércio e não ao uso deste.

Diante disso, à vista da comprovação material do delito previsto no art. 33 da lei 11.343/06, e de sua autoria, dúvidas não pairam sobre a responsabilidade criminal do acusado.

Assim, passo a dosar a pena a ser aplicada, em estrita observância ao disposto pelo artigo 68, "caput" do Código Penal.

Analisadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP e do art. 42 da Lei 11.343, poucos elementos foram coletados para se aferir a conduta social e a personalidade do agente; o motivo do delito é identificável com o desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo penal; as consequências são próprias do delito em comento. Assim, fixo a pena base no mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Não há atenuantes. Porém, presente a agravante da reincidência, passo a aumentar a pena do réu em 1/6, a qual fica fixada, portanto, em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Ausentes causas de aumento e diminuição, mantenho a pena acima fixada, tornando-a definitiva.

Por fim, não existem dados para se aferir a situação econômica do réu. Dessa forma, fixo o valor dos dias-multa em montante equivalente a 1/30 do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, observando-se o art. 60 do CP.

O réu deverá iniciar o cumprimento de sua pena em regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, "b" e "c" do Código Penal, já que reincidente específico.

Ausentes os requisitos objetivos, deixo de aplicar os benefícios dos artigos 44 e 77 do CP.

Por fim, deixo de aplicar a detração penal, tendo em vista entender pela inconstitucionalidade de tal medida pelo juiz sentenciante, porque, ao desprezar o mérito do condenado e o juízo de prognose acerca de sua capacidade de adaptação a regime menos rigoroso, está contrariando o princípio constitucional da individualização das penas, entronizado no comando normativa do art 5º, XLVI, da Constituição Federal de 1988.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE a acusação contida na denúncia para condenar o réu L.A.S.J. ao cumprimento pena de reclusão de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses em regime inicialmente fechado e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa no piso, por incurso no art. 33, caput da lei 11.343/06.

Para fins de recurso, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, mantenho a prisão preventiva, nos termos da decisão de fls. 55/57, robustecida pelos motivos que ensejaram esta decisão em cognição exauriente.

Condeno o réu ao pagamento do valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, §9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, com a ressalva do art. 12 da Lei de assistência judiciária (lei 1060/50).

Nos termos do art. 63 e parágrafos da lei 11.343/06, decreto o perdimento, em favor da União do valor apreendido nos autos, pois proveito do crime em apreço.

Expeça(m)-se a(s) certidão(ões) de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/OAB para essa espécie processual.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Espirito Santo do Pinhal, 05 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA